

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 52/2530

พนักงานอัยการ จังหวัด ชุมพร
นาย อำนาจ วงศ์ โสภา

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 56

การพนันสลากกินรวบเป็นการพนันที่มอมเมาประชาชน เป็นอบายมุขที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจของชาติบ้านเมือง ต้องกำราบปราบปรามมิให้มีการเล่นหรือให้ลดน้อยลง จำเลยเป็นเจ้ามือรายใหญ่ตามสมุดจดสลากกินรวบของกลาง ปรากฏว่ามีการเล่นการพนันกันถึงหลายแสนบาท ที่ศาลอุทธรณ์ใช้ดุลพินิจไม่รอกการลงโทษจำเลยนั้นชอบแล้ว.(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องด้วยว่าจำเลยกับพวก ร่วมกันเล่นการพนันสลากกินรวบโดยจำเลยเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4, 10, 12, 14, 15 พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2490 มาตรา 3 พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2504 มาตรา 3 ธิบของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามฟ้อง รับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 3 เดือน และปรับ 2,500 บาท โทษจำคุกให้รอกการลงโทษไว้ 2 ปี ไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทน ของกลางริบ

โจทก์อุทธรณ์ ขอให้ไม่ให้การลงโทษจำเลย

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำคุกจำเลยมีกำหนด 4 เดือน จำเลย
รับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 2
เดือน โดยไม่รอกการลงโทษและไม่ปรับ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล
ชั้นต้น

จำเลยฎีกา ขอให้รอกการลงโทษจำเลย โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาในศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'การพนันสลากกินรวบเป็นการพนันที่มอมเมาประชาชน
เป็นอบายมุขที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจของชาติบ้านเมือง ต้องกำราบ
ปราบปรามมิให้มีการเล่นหรือให้ลดน้อยลง จำเลยเป็นเจ้ามือรายใหญ่ตามสมุดจด
สลากกินรวบของกลางปรากฏว่ามีการเล่นการพนันกันถึงหลายแสนบาท ศาลอุทธรณ์
ใช้ดุลพินิจไม่รอกการลงโทษจำเลย ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ส่วนคำพิพากษาศาลฎีกาที่
จำเลยยกขึ้นอ้างในฎีกาว่าศาลฎีกาเคยรอกการลงโทษให้นั้น ปรากฏว่าจำเลยในคดีดัง
กล่าวมิใช่เจ้ามือรายใหญ่ข้อเท็จจริงไม่ตรงกับคดีนี้ ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน'.

(พลจิตต์ ดีเย็น-ยนต์ พิรวินิจ-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ